



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serui yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **PILEP AREBO;**
2. Tempat lahir : Menawi;
3. Umur/tanggal lahir : 60 Tahun / 5 Oktober 1964;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ransarnoni RT 002 RW 001, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 13 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Desember 2024 sampai dengan tanggal 4 Januari 2025;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 5 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Januari 2025;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Serui sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum, **Marthen Wayeni, S.H., dkk**, Advokat pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Serui, beralamat di Jalan Sumatera Nomor 1 Serui, Distrik Anotare, Kabupaten Kepulauan Yapen berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 22 Januari 2025 tentang Penunjukan Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Negeri Serui Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 17 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru tanggal 17 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Pilep Arebo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *pembunuhan* melanggar Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan bentuk/ ciri-ciri pisau dapur: mata pisau berwarna hitam gagang/ pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis abu-abu dan cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dan Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya dan selanjutnya Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor: PDM-38/KEP.YAPEN/Eoh.2/12/2024 tanggal 17 Januari 2025 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa Pilep Arebo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Aitiri Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara *dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu Korban Nataniel Yan Sayuri*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan korban tepatnya di pondok/kios tempat jualan minuman lokal jenis bobo, lalu Terdakwa dengan korban duduk bersama sambil mengonsumsi minuman lokal jenis bobo tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa merasa sakit hati karena korban memegang kepala Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai orangtua karena korban memegang kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang diselipkan di belakang pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 8 (delapan) kali dan mengenai pada dagu, dada, lengan dan punggung korban;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/TU-473/RS/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Nataniel Yan Sayuri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda kekurangan darah. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat*;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/KK-323/RS/2024 tanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM menerangkan bahwa benar-benar telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Tn. Nataniel Yan Sayuri;

Perbuatan Terdakwa Pilep Arebo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa Pilep Arebo pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2024 bertempat di Jalan Aitiri Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serui yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili dalam perkara *telah melakukan*

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang mengakibatkan mati terhadap Korban Nataniel Yan Sayuri.

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa bertemu dengan korban tepatnya di pondok/kios tempat jualan minuman lokal jenis bobo, lalu Terdakwa dengan korban duduk bersama sambil mengonsumsi minuman lokal jenis bobo tersebut kemudian tiba-tiba Terdakwa merasa sakit hati karena korban memegang kepala Terdakwa sehingga Terdakwa merasa tidak dihargai sebagai orangtua karena korban memegang kepala Terdakwa, sehingga Terdakwa emosi dan marah lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) buah pisau yang diselipkan di belakang pinggang Terdakwa kemudian Terdakwa langsung melakukan penikaman terhadap korban sebanyak 8 (delapan) kali dan mengenai pada dagu, dada, lengan dan punggung korban;

Bahwa berdasarkan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/TU-473/RS/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Nataniel Yan Sayuri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda kekurangan darah. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat;*

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/KK-323/RS/2024 tanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM menerangkan bahwa benar-benar telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Tn. Nataniel Yan Sayuri;

Perbuatan Terdakwa Pilep Arebo sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rein Kaleb Wona dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa yang menikam korban, saksi baru mengetahui kejadian tersebut ketika saksi mendengar ada keributan dan Saksi Wilhelmus Bonai meminta pertolongan bahwa telah terjadi penikaman, kemudian saksi langsung ke tempat kejadian tetapi karena takut saksi hanya melihat dari kejauhan dengan jarak 50 (lima) puluh meter dan kondisi sekitar tempat kejadian gelap, saksi melihat korban sudah terbaring di pinggir parit dengan kondisi berlumuran darah, selanjutnya saksi meminta pertolongan kepada masyarakat sekitar untuk membawa korban ke rumah sakit, dan menurut informasi dari dokter yang memeriksa korban, korban telah meninggal dunia;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat luka-luka pada tubuh korban, saksi hanya melihat tubuh korban berlumuran darah, tetapi setelah korban dilakukan pemeriksaan korban mengalami 8 (delapan) luka pada dagu, dada sebelah kiri, lengan bawah, pada bagian lengan, dan punggung kanan;
- Bahwa saat membawa korban ke rumah sakit, saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban meninggal dunia, apakah sudah meninggal di tempat kejadian ataukah pada saat perjalanan ketika dibawa ke rumah sakit, karena saksi tidak memeriksa keadaan korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Wilhelmus Bonai** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo milik Martinus Sayuri, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang bermain ludo bersama teman-teman saksi di warung seberang jalan tempat kejadian, sebelum kejadian saksi melihat Terdakwa bersama korban dan beberapa orang lain sedang minum minuman keras jenis bobo kemudian terjadi keributan, lalu saksi menghampiri tempat kejadian dan melihat Terdakwa sudah terjatuh ke parit sehingga saksi berusaha menolong Terdakwa, tetapi Terdakwa justru akan menikam saksi dengan parang, karena takut saksi langsung melarikan diri dan meminta pertolongan kepada Saksi Rein Kaleb Wona yang saat itu sedang berjalan menuju tempat

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, lalu saksi kembali bersama Saksi Rein Kaleb Wona ke tempat kejadian dan mendapati Korban Nataniel Yan Sayuri sudah tergeletak di pinggir parit dalam keadaan berlumuran darah, kemudian saksi dan Saksi Rein Kaleb Wona menolong korban dan membawa korban ke rumah sakit menggunakan mobil milik warga sekitar;

- Bahwa saat kejadian kondisi sekitar tempat kejadian gelap, dan menurut informasi dari dokter yang memeriksa korban, korban telah meninggal dunia;
- Bahwa pada saat kejadian di tempat kejadian Terdakwa bersama dengan korban, pemilik pondok jualan bobo bernama Martinus Sayuri dan istrinya, Zakarias Sayuri dan Asaria Sayuri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa awalnya saksi tidak melihat luka-luka pada tubuh korban, saksi hanya melihat tubuh korban berlumuran darah, tetapi setelah korban dilakukan pemeriksaan korban mengalami 8 (delapan) luka pada dagu, dada sebelah kiri, lengan bawah, pada bagian lengan, dan punggung kanan;
- Bahwa luka-luka yang dialami oleh korban karena benda tajam sejenis parang;
- Bahwa saat membawa korban ke rumah sakit, saksi tidak melihat keberadaan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan korban meninggal dunia, apakah sudah meninggal di tempat kejadian ataukah pada saat perjalanan ketika dibawa ke rumah sakit, karena saksi tidak memeriksa keadaan korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

3. Saksi **Yori Yanto Sayuri** dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo milik Martinus Sayuri, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi merupakan sepupu Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang istirahat di rumah, kemudian Saksi Wilhelmus Bonai memberitahukan kepada saksi jika korban terkena tikam, kemudian sekitar pukul 04.00 WIT saksi mendatangi tempat kejadian tetapi saat itu kondisi sudah sepi dan saksi diberitahukan jika korban sudah dibawa ke

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sakit, selanjutnya saksi menuju rumah sakit dan mendapati korban sudah dibawa ke kamar jenazah, sehingga saksi membuat laporan polisi;

- Bahwa pada saat di kamar jenazah saksi melihat ada 8 (delapan) luka pada korban yakni pada dagu, dada sebelah kiri, lengan bawah, pada bagian lengan, dan punggung kanan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang terjadi antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa saksi membenarkan seluruh barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban, dan di Kampung terjadi pemalangan jalan yang dilakukan keluarga korban akibat perbuatan Terdakwa kepada korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Zakarias Sayuri dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo milik Martinus Sayuri, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap korban, memang pada hari kejadian saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan korban karena saat itu saksi ikut minum minuman keras jenis bobo bersama Terdakwa, korban, Saksi Asaria Sayuri dan pemilik pondok bobo tersebut, tetapi setelah selesai minum saksi pulang ke rumah sehingga saksi tidak mengetahui penikaman Terdakwa terhadap korban;
- Bahwa pada saat minum-minum tersebut tidak terjadi keributan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi pemicu Terdakwa menikam korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi Asaria Sayuri dibawah janji, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa kepada Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo milik Martinus Sayuri, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Yapen;

- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung perbuatan Terdakwa terhadap korban, memang pada hari kejadian saksi sedang bersama-sama dengan Terdakwa dan korban karena saat itu saksi ikut minum minuman keras jenis bobo bersama Terdakwa, korban, Saksi Zakarias Sayuri dan pemilik pondok bobo tersebut, tetapi karena terlalu mabuk saksi tertidur pulas sehingga tidak mengetahui kejadian penikaman yang dilakukan Terdakwa, saksi baru mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut ketika penjual bobo Bernama Martinus Sayuri membangunkan saksi karena Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, sehingga saksi merasa kaget langsung terbangun dan langsung lari pulang ke rumah;
- Bahwa pada saat minum-minum tersebut tidak terjadi keributan apapun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan apa yang menjadi pemicu Terdakwa menikam korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut;

1. Ahli dr. Anthon Gamaliel Fonataba, Sp.FM. dibawah janji, memberikan pendapat pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan meninggalnya Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa Ahli merupakan dokter yang memeriksa jenazah Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa Ahli merupakan dokter spesialis forensik dan medicolegal dan sudah bekerja di RSUD Serui sejak tahun 2010;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024, korban sudah ada lebih dulu diperiksa oleh Dokter di bagian Unit Gawat Darurat Serui setelah diperiksa ternyata korban sudah meninggal dunia kemudian korban di bawa ke kamar jenazah lalu sekitar pukul 09.00 WIT, Ahli melakukan pemeriksaan dibagian luar tubuh korban;
- Bahwa sebelum Ahli memeriksa korban Ahli memastikan keadaan korban apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, pada saat melakukan pemeriksaan Ahli menemukan di tubuh korban ada 8 (delapan) luka yakni didagu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan bawah kiri sisi depan, lengan bawah kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi dalam dan sisi belakang, lengan atas kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi belakang dan punggung sisi kanan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh korban karena kekerasan benda tajam, bisa karena benda tajam sejenis pisau, parang, gunting, pecahan kaca dan lain-lain;
- Bahwa diantara 8 (delapan) luka yang ditemukan pada tubuh korban yang paling vital adalah luka pada dada sebelah kiri, karena dada sebelah kiri tersebut merupakan tempat rongga paru sehingga apabila terluka seperti yang dialami korban tersebut akan mengakibatkan henti nafas;
- Bahwa korban meninggal dunia akibat kekurangan darah dan untuk memastikan berapa liter kekurangan darah pada korban harus dilakukan autopsi;
- Bahwa keluarga korban tidak mengizinkan dilakukan autopsi pada korban sehingga, Ahli hanya melakukan pemeriksaan pada bagian luar saja;
- Bahwa kematian korban terjadi kira-kira antara pukul 21.00 WIT sampai dengan pukul 04.00 WIT;
- Bahwa kasus pada korban sebenarnya masih dapat diselamatkan, tergantung bagaimana penanganan pertama pada korban;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut;

- Hasil *Visum Et Repertum* Nomor: 445/TU-473/RS/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Nataniel Yan Sayuri;
- Surat Keterangan Kematian dari RSUD Serui Nomor: 445/KK-323/RS/2024 tanggal 20 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan penikaman yang dilakukan Terdakwa terhadap Korban Nataniel Yan Sayuri;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen;
- Bahwa kejadian berawal ketika Terdakwa minum-minuman keras jenis bobo bersama korban, ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir parit tiba-tiba korban memegang dan memukul kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat Terdakwa jatuh ke parit, kemudian Terdakwa langsung bangun dari parit dan melihat korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di belakang pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 8 (delapan) kali ke tubuh korban, karena korban akan jatuh Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumah untuk

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersembunyi dan sekitar 1 (satu) jam ada mobil patroli polisi lewat dan Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada polisi karena perbuatannya terhadap korban;

- Bahwa Terdakwa menikam korban karena Terdakwa marah kepada korban, atas perbuatan korban yang memegang dan memukul kepala Terdakwa padahal usia Terdakwa lebih tua daripada korban;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penikaman terhadap korban, Terdakwa hanya asal tikam-tikam saja tanpa menghiraukan terkena pada bagian tubuh korban yang mana;
- Bahwa alat yang digunakan Terdakwa untuk menikam korban berupa pisau dengan Panjang sekitar 7 (tujuh) centimeter dan ada sarungnya;
- Bahwa tujuan Terdakwa menikam korban adalah untuk membalas perbuatan korban karena telah memukul Terdakwa hingga terjatuh ke parit;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut antara Terdakwa dengan korban tidak terlibat permasalahan apapun, karena Terdakwa juga baru mengenal korban pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat Terdakwa menikam korban, Terdakwa dalam keadaan mabuk tetapi masih sadar jika yang ditikam adalah korban;
- Bahwa sehari-hari Terdakwa memang selalu membawa pisau untuk berkebun;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, korban telah meninggal dunia, dan keluarga korban telah membakar 2 (dua) rumah keluarga Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor milik Terdakwa;
- Bahwa saat ini istri dan anak-anak Terdakwa pergi ke Jayapura untuk menghindari konflik yang terjadi di Kampung karena perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge), meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

1. 1 (satu) buah pisau dengan bentuk/ ciri-ciri pisau dapur: mata pisau berwarna hitam gagang/ pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat;
2. 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis abu-abu dan cokelat;
3. 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
4. 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa serta yang bersangkutan telah membenarkannya, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini. Oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian di dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli yang saling bersesuaian, dengan keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00 WIT bertempat di Pondok jualan bobo, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Nataniel Yan Sayuri;
2. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa minum-minuman keras jenis bobo bersama korban, ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir parit tiba-tiba korban memegang dan memukul kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat Terdakwa jatuh ke parit, kemudian Terdakwa langsung bangun dari parit dan melihat korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di belakang pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 8 (delapan) kali ke tubuh korban, karena korban akan jatuh Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumah untuk bersembunyi dan sekitar 1 (satu) jam ada mobil patroli polisi lewat dan Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada polisi karena perbuatannya terhadap korban;
3. Bahwa Terdakwa menikam korban karena Terdakwa marah kepada korban, atas perbuatan korban yang memegang dan memukul kepala Terdakwa padahal usia Terdakwa lebih tua daripada korban, sehingga Terdakwa membalas perbuatan korban tersebut dengan cara menikam korban sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian dagu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan bawah kiri sisi depan, lengan bawah kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi dalam dan sisi belakang, lengan atas kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi belakang dan punggung sisi kanan;
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Nataniel Yan Sayuri telah meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/TU-473/RS/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Nataniel Yan Sayuri yang dibuat dan ditandatangani

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda kekurangan darah. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/KK-323/RS/2024 tanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM menerangkan bahwa benar-benar telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Tn. Nataniel Yan Sayuri;*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" adalah setiap orang atau siapa saja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ataupun badan hukum sebagai subjek hukum dalam suatu perbuatan pidana yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Pilep Arebo ke depan persidangan dan identitas Terdakwa tersebut telah diuraikan secara lengkap di dalam dakwaan yang telah diperiksa oleh Majelis Hakim, Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut serta hal ini dikuatkan pula dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan subjek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Pilep Arebo mampu menjawab semua pertanyaan Majelis Hakim serta Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani maka Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa perlu dibuktikan terlebih dahulu perbuatan Terdakwa mengandung suatu kesengajaan (*opzet*) untuk mengakibatkan Korban Nataniel Yan Sayuri kehilangan nyawa;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting (M.v.T)* mengartikan *opzet* sebagai *opzettelijk plegen van een misdrijf* atau kesengajaan melakukan kejahatan sebagai "*het teweegbrengen van verboden handeling willens en wetens*" yang dalam bahasa Indonesia berarti "melakukan tindakan yang terlarang secara dikehendaki dan diketahui. Hal mana menurut *Memorie van Aanword (MvA)* sebagai komentar Menteri Kehakiman Belanda dalam penyusunan WvS bahwa *opzet* (kesengajaan) berarti *de bewuste richting van de wil op een bepaald misdrijf*, yang berarti tujuan dari kehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu. Dalam hal ini Arrest Hoge Raad tanggal 29 Juli 1907, W.8580 "*Abortus Arrest*", menyatakan bahwa untuk adanya suatu kesengajaan menggugurkan suatu janin yang berada dalam keadaan hidup itu, cukup kiranya apabila orang yang telah menggugurkannya itu mempunyai anggapan seolah-olah janin yang telah ia gugurkan itu berada dalam keadaan hidup;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada pemaknaan dari MvT, MvA dan praktik peradilan tersebut bahwa kesengajaan berarti menghendaki (*willens*) sebagai kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui (*wetens*) yang berarti mengetahui atau dapat mengetahui bahwa suatu perbuatan tersebut dapat menimbulkan sebagaimana yang dikehendaki. Bahkan anggapan sekalipun dapat dikualifikasi sebagai kesengajaan sebagaimana tampak pada *Abortus Arrest* (Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2013, Halaman 280 s.d. 286);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghilangkan nyawa orang lain merupakan akibat yang dikehendaki dari perbuatan yang dilakukan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perkara pembunuhan adalah hilangnya nyawa orang lain atau matinya orang, sehingga yang harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang mati tersebut dan harus adanya hubungan kausalitas dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hilangnya nyawa korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 sekitar pukul 03.00

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIT bertempat di Pondok jualan bobo, Jalan Aitiri, Kampung Roipi I, Distrik Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Terdakwa melakukan penikaman terhadap Korban Nataniel Yan Sayuri, perbuatan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa minum-minuman keras jenis bobo bersama korban, ketika Terdakwa sedang duduk di pinggir parit tiba-tiba korban memegang dan memukul kepala Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali sehingga membuat Terdakwa jatuh ke parit, kemudian Terdakwa langsung bangun dari parit dan melihat korban membelakangi Terdakwa, lalu Terdakwa langsung mengambil pisau yang diselipkan di belakang pinggang Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung menikam korban sebanyak 8 (delapan) kali ke tubuh korban, karena korban akan jatuh Terdakwa langsung melarikan diri pulang ke rumah untuk bersembunyi dan sekitar 1 (satu) jam ada mobil patroli polisi lewat dan Terdakwa langsung menyerahkan diri kepada polisi karena perbuatannya terhadap korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa menikam korban karena Terdakwa marah kepada korban, atas perbuatan korban yang memegang dan memukul kepala Terdakwa padahal usia Terdakwa lebih tua daripada korban, sehingga Terdakwa membalas perbuatan korban tersebut dengan cara menikam korban sebanyak 8 (delapan) kali pada bagian dagu sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan bawah kiri sisi depan, lengan bawah kiri sisi belakang, lengan bawah kiri sisi dalam dan sisi belakang, lengan atas kanan sisi dalam, lengan bawah kanan sisi belakang dan punggung sisi kanan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Korban Nataniel Yan Sayuri telah meninggal dunia hal ini bersesuaian dengan hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/TU-473/RS/2024 tanggal 6 November 2024 atas nama Nataniel Yan Sayuri yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM dengan kesimpulan: *pada pemeriksaan mayat laki-laki berusia tiga puluh tahun ini, ditemukan luka terbuka pada wajah, dada, punggung, dan kedua anggota gerak atas akibat kekerasan tajam. Selanjutnya ditemukan tanda-tanda perbendungan dan tanda kekurangan darah. Sebab pasti mati orang ini tidak dapat ditentukan karena tidak dilakukan pemeriksaan bedah mayat dan sesuai dengan Surat Keterangan Kematian dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Serui Nomor: 445/KK-323/RS/2024 tanggal 20 November 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anthon G. Fonataba, Sp.FM menerangkan bahwa benar-benar telah meninggal dunia seorang laki-laki atas nama Tn. Nataniel Yan Sayuri;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, luka tusuk pada diri Korban Nataniel Yan Sayuri merupakan luka akibat dari tikaman pisau yang dilakukan Terdakwa sebanyak 8 (delapan) kali yang mengakibatkan Korban

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nataniel Yan Sayuri meninggal dunia, sehingga hal tersebut memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa kematian Korban Nataniel Yan Sayuri tersebut adalah akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa korban meninggal dunia dan Terdakwa telah menghendaki agar korban meninggal dunia, oleh karena itu dengan memperhatikan adanya hubungan sebab dan akibat seperti tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur menghilangkan nyawa orang lain, maka unsur kedua **dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, sehingga terhadap dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan lisan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan memutus dengan mendasarkan pada keadaan yang meringankan dan keadaan yang memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk memberikan penderitaan bagi Terdakwa dan bukan bersifat balas dendam, melainkan sebagai koreksi dan pembelajaran bagi Terdakwa atas kesalahannya, sehingga Terdakwa dikemudian hari dapat memperbaiki perilakunya dan tidak mengulangi lagi perbuatan pidana serta dapat diterima bahkan berguna bagi masyarakat selain itu juga diharapkan agar masyarakat lain menjadi takut untuk melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang cukup adil, proposional dan setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan bentuk/ ciri-ciri pisau dapur: mata pisau berwarna hitam gagang/ pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat, merupakan barang bukti yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan untuk dirampas dan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis abu-abu dan cokelat, 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu, 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu, yang telah disita secara sah tersebut, di persidangan terbukti adalah milik korban tetapi sudah tidak digunakan lagi, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menghilangkan nyawa korban;
- Belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga korban;

Kedadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Pilep Arebo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan” sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau dengan bentuk/ ciri-ciri pisau dapur: mata pisau berwarna hitam gagang/ pegangan terbuat dari kayu berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar baju kaos berkerah bercorak garis-garis abu-abu dan cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana pendek berwarna abu-abu;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serui, pada hari **Kamis**, tanggal **20 Februari 2025** oleh **Roni Bahari, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Rofik Budiantoro, S.H.** dan **Maizal Arthur Hehanussa, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Ricky Julianus Pardede, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serui, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepulauan Yapen dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Rofik Budiantoro, S.H.

Roni Bahari, S.H.

ttd

Maizal Arthur Hehanussa, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

Ricky Julianus Pardede, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Sru